

1500555-41.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2087108/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23959554 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2087108 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE JUNIOR DE ALMEIDA

Em 01 de setembro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500555-41.2022.8.26.0302 - Controle 2022/000443

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2087108/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23959554 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2087108 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE JUNIOR DE ALMEIDA

Em 01 de setembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Amanda Cristina Vieira OAB 462595/SP, Advogada, ora defendendo o acusado HENRIQUE JUNIOR DE ALMEIDA; o acusado referido; e as testemunhas Paulo César Balduin, Osvaldo Domingues Figueiredo, Bruna Oliveira de Almeida e Robson Júnior de Almeida, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. HENRIQUE JUNIOR DE ALMEIDA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 07 de junho

de 2022 e o réu foi citado. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. A Defensora requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. É o relatório. Decido. A ação é parcialmente procedente. A materialidade foi comprovada pelo laudo pericial. Em juízo, o réu negou a acusação e disse que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao seu consumo. Os policiais ouvidos em juízo confirmaram a localização de drogas na residência do réu, após informações de que ele praticaria o tráfico. Aduziram que o acusado alegou que as drogas se destinavam ao seu consumo. As testemunhas de defesa disseram que o réu é usuário de entorpecentes. Pois bem. Embora existam indícios contra o réu, ao término da instrução a prova revelou-se insuficiente para segura demonstração do crime narrado na denúncia. A versão do acusado de que as drogas com ele encontradas se destinavam ao seu consumo não foi suficientemente rechaçada pelas provas produzidas, a despeito do relato do policial civil que o investigava. Assim, e considerando que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, deve ser acolhida a manifestação ministerial para desclassificar o crime indicado na denúncia para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, por economia processual, tendo em vista que o réu chegou a ser preso em flagrante, ela deve ser julgada extinta. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação movida contra o réu HENRIQUE JUNIOR DE ALMEIDA para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, quanto a este crime, atentando-se ao princípio da economia processual, declaro extinta a pena do acusado, pelo cumprimento. Oportunamente, expeça-se o necessário, restitua-se réu os bens lícitos apreendidos em sua posse e arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. A Sentença foi exibida às Partes para ciência, que informaram que não desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: HENRIQUE JUNIOR DE ALMEIDA

RG: 48024402, RJI: 224291993-25

Data De Nascimento: 20/01/1992

Filiação: pai OSIAS PAIVA DE ALMEIDA, mãe IVETE CADETE DE ALMEIDA

Residência: RUA ÉDSON MERIGHI, 19, CELULAR:99147-6644, JARDIM VILA LUIZA IV, RUA ÉDSON MERIGHI - CEP 17213-190, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.